



PUTUSAN
Nomor 1736 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH DESA KOLAM KANAN, berkedudukan di Jalan HKS N Komp. AMD Permai, Blok A15, Nomor 284, RT. 23/RW. 02, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muhamad Pazri S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara, beralamat di Jalan HKS N, Komp. AMD Permai, Blok A15, Nomor 284, RT.23/RW.02, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **KEPALA INSPEKTORAT BARITO KUALA**, berkedudukan di Jalan KTM, Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70513, Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;
2. **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN BARITO KUALA**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 65, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 70513, Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



3. **SUYUD SUGIONO** (Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat) Pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Nomor 1, Kabupaten Batola, Provinsi Kalimantan Selatan 70511, Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Junaidi, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Junaidi S.H., M.H., and Associates, beralamat di Jalan Trans Kalselteng, Komplek Handil Bakti Indah Jalur 6, Nomor 107, Rt.18, Kelurahan Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Marabahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat seluruhnya, baik materiil dan immateriil;
 - a. Kerugian Materiil
 - a.1. Dihitung dari uang Total kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - a.2. Dihitung dari 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja BUMDes sejak bulan Februari s.d. bulan Juni Rp1.455.866.250,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) x 10 bulan =
Rp14.558.662.500 (empat belas miliar lima ratus lima puluh
delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus
rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp15.058.662.500,00
(lima belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh
dua ribu lima ratus rupiah);

b. Kerugian Immateriil

b.1. Reputasi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa Kolam Kanan
tidak dapat membayar angsuran-angsuran Desa dan Uang
Kepala Desa sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus
sembilan puluh tujuh juta rupiah);

b.2. Dihitung dari sikap dan keputusan Para Tergugat yang tidak
cermat mengakomodir mosi tidak percaya telah melanggar
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tahun 2021,
mengakibatkan kerusakan jalan Desa yang dibangun
menggunakan Dana Desa dan Dana Swasta pada tahun 2015-
2021, Rusaknya jalan Aset Desa untuk mengangkut buah sawit
yang dipergunakan oleh penanggungjawab mosi sebesar
Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian immateriil sebesar Rp1.647.000.000,00 (satu
miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immaterial sebesar
Rp16.705.662.500,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima juta enam
ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan sebuah Kantor
Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang terletak di Jalan KTM, Ulu
Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan 70513 dan berupa Kantor BPMD yang terletak di
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 65 Kabupaten Barito Kuala Provinsi
Kalimantan Selatan Kode Pos 70513;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat menurut hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;
6. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voojar*);
7. Menghukum Para Tergugat patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marabahan telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN Mrh;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 52/PDT/2023/PT BJM, tanggal 14 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan banding;



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/PDT/2023/PT BJM., *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan memori kasasi Pemohon Kasasi/Kuasa Hukum diterima untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh., tertanggal 26 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 52/PDT/2023/PN BJM., tertanggal 14 September 2023;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan memori kasasi Pemohon Kasasi diterima seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi seluruhnya, baik materiil dan immaterial:
 - a. Kerugian Materiil
 - a.1. Dihitung dari uang Total kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - a.2. Dihitung dari 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja bumdes sejak bulan Februari s.d. bulan Juni Rp1.455.866.250,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam dua ratus lima puluh rupiah) x 10 bulan = Rp14.558.662.500,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp15.058.662.500,00 (lima belas miliar lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil
 - b.2. Reputasi Kepala Desa dan Pemerintahan Desa Kolam Kanan tidak dapat membayar angsuran-angsuran Desa dan Uang Kepala Desa sebesar Rp1.197.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 - b.3. Dihitung dari sikap dan keputusan Para Termohon Kasasi yang tidak cermat sehingga menghambat pelayanan dan pembangunan Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya, salah satunya mengakibatkan rusaknya jalan aset desa yang dipergunakan oknum warga untuk mengangkut buah sawit plasma, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian immateriil sebesar Rp1.647.000.000,00
(satu miliar enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

4. Menghukum Para Termohon Kasasi menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Terbanding I Kantor Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang beralamat di Jalan KTM, Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 70513 dan berupa Kantor BPMD Terbanding II yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 65, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 70513;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing masing tanggal 6 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 September 2023, kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Marabahan telah salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar:

- Bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah terbitnya Surat Wakil Bupati Barito Kuala Nomor: 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Wakil Bupati Barito Kuala Nomor: 700/33/TLHP-KASUS/IRBAN II/INSPT tanggal 22 April 2022 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



sehingga gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)), sehingga Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 2 (dua) sehingga amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Marabahan menjadi: Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA KOLAM KANAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH DESA KOLAM KANAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

52/PDT/2023/PT BJM., tertanggal 14 September 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 26 Juli 2023 sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Marabahan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Mrh ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin.
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1736 K/Pdt/2024